

保険募集コンプライアンス・マニュアル

プラス少額短期保険株式会社

2022 年 7 月 20 日

目 次

第1章 コンプライアンスの重要性

1 はじめに	4
2 コンプライアンスとは	4
3 遵守すべき法令	4

第2章 保険募集の基本ルール

1 保険募集とは	4
2 少額短期保険募集人の登録と届出	5
3 無登録・無届出募集の禁止	7
4 募集人の要件	7
5 募集人権限の明示	8
6 情報提供義務	8
7 意向把握義務	10
8 比較推奨販売及び推奨理由の説明	11
9 第一次選択	12
10 適合性の原則	13
11 告知の重要性	13
12 募集関連行為	14
13 高齢者に対する保険募集	15
14 反社会的勢力への対応	16

第3章 保険募集に関する禁止行為

1 虚偽の説明・重要事項の説明不十分	17
2 虚偽告知の勧奨・重要事実の告知妨害	18
3 不当な乗り換え募集行為の禁止	18
4 特別な利益を提供する行為の禁止	19
5 誤解を招く比較説明・表示の禁止	20
6 不確定な事項の断定的な説明・表示の禁止	21
7 誹謗・中傷の禁止	21
8 威圧行為・圧力募集の禁止	22
9 付績行為・代行募集の禁止	22
10 代筆・代印行為の禁止	23
11 無面接募集の禁止	24
12 作成契約の禁止	24
13 保険の趣旨を逸脱した募集活動の禁止	25

第4章 その他遵守事項

1 構成員契約規制	26
2 自己契約・特定契約	27
3 募集資料・各種ツールの管理	28
4 電話による保険募集	29
5 募集人登録の取り消し	30

第5章 個人情報保護

1 個人情報の取扱い	31
2 代理店における個人情報とは	31
3 個人情報の利用目的・範囲の特定と通知	32
4 個人情報の目的外利用の禁止	32
5 個人情報の第三者提供及び受領	33
6 個人情報の取扱いの外部委託	34
7 要配慮個人情報・機微情報（センシティブ情報）	35
8 個人情報の取扱管理	35
9 特定個人情報（マイナンバー）の取扱い	36
10 個人情報漏えい時の対応	37

第6章 不当景品類及び不当表示防止法

1 景品に関する規制	38
2 表示に関する規制	39

第7章 苦情への対応

第8章 保険契約を維持するための保全対応

犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）

公的保険制度について

第 1 章 コンプライアンスの重要性

1 はじめに

保険募集にあたっては、保険業法等の法令等を遵守するとともに、保険募集人が所属する保険会社や代理店規則等から、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもとお客様本位の行動を実践することが求められています。

保険募集にかかる業務は、その根拠法となる保険業法第 1 条に規定されているように、契約者保護が基本となります。

2 コンプライアンスとは

現代の社会において、「コンプライアンス(Compliance)」とは、基本的なルールに従って行動することであり、「法令遵守」と訳されます。しかし、「コンプライアンス」は、「基本的なルールに従って行動すること」だけではないのです。

単に法令遵守という限定された狭い内容を超えて、社内規定の遵守から社会的規範に至るまで、さまざまなルールを遵守しなくてはなりません。「コンプライアンス」は、会社を守り信用をいただく礎となるものです。

3 遵守すべき法令

「保険業法」をはじめ、「消費者契約法」「金融サービスの提供に関する法律」「個人情報保護法」「民法」「商法」「保険法」等が含まれており、いずれも募集人に遵守が求められています。特に「保険業法」は保険業全般に直接関係する法律であり、募集人が守らなければならない最も基本的な法律です。

第 2 章 保険募集の基本ルール

1 保険募集とは

保険募集とは新規契約、継続契約等を問わず保険契約の締結の代理または媒介を行うことをいいます。保険募集は保険契約の締結権限を有する代理、又は保険契約の締結権限がなく契約締結の仲介を行う媒介に区分されます。

保険業法第 2 条第 26 項に規定される保険募集とは、以下のアからエの行為をいいます。

ア. 保険契約の締結の勧誘

- イ. 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
- ウ. 保険契約の申込の受領
- エ. その他の保険契約の締結の代理または媒介

なお、上記エ.に該当するか否かについては、一連の行為の中で、当該行為の位置付けを踏まえたうえで、以下のア. イの要件に照らして、総合的に判断するものとします。

- ア. 保険会社または保険募集人などからの報酬を受け取る場合や、保険会社または保険募集人と資本関係等を有する場合など、保険会社または保険募集人が行う募集行為と一体性・連続性を推測させる事情があること。
- イ. 具体的な保険商品の推奨・説明を行うものであること。

少額短期保険においては「生命保険」「損害保険」の両方を取り扱うことができるため、それぞれ媒介・代理のルールが適用されます。

2 少額短期保険募集人の登録と届出

少額短期保険募集人として保険募集を行うには、行政庁へ生保募集人は登録、損保募集人は届出を行う必要があります。（保険業法第 275 条第 1 項第 3 号）

「少額短期保険募集人登録の流れ」（保険業法第 276 条）



※第三分野に特約付加する場合、第一分野にあたる特約は付加できません。

少額短期保険募集人試験は、少額短期保険募集人として、正しい知識を習得し、少額短期保険募集人として適切な募集を行うことができるかどうかを確認するために実施しています。試験合格後は代理店を退社した場合でも資格は有効です。

登録事項の変更（追加・廃止等）＊

登録事項に変更があった場合は、遅滞なく届け出なければなりません。具体的な手続きにあたっては所属保険会社を代理人として登録事項変更届出書や関係書類を内閣総理大臣に提出し、これが受理された場合、手続きが完了しますので、代理店内で変更があった場合は速やかに報告してください。

【変更の届出が必要なケース】

- (a) 職種区分：募集人の職種区分に変更があったとき
- (b) 商号・名称又は氏名：代理店の商号に変更、募集人の改姓があったとき
- (c) 代表者又は管理人の氏名・生年月日：代理店の代表者が変わるとき、代表者の改姓があったとき
- (d) 筆頭者以外の追加・削除：代表者（筆頭者以外）の追加・削除があったとき
- (e) 募集資格：代表者の募集資格の有無に変更があったとき
- (f) 法定代理人氏名：法定代理人氏名に変更があったとき
- (g) 本店又は主たる事務所の名称・所在地：本店、主たる事務所の名称、所在地が変わったとき
- (h) 所属代理店の商号等：転職等により所属代理店が変更になった場合
- (i) 乗合会社の追加・削除：乗合会社の追加、削除があったとき（代申会社が提出）
- (j) 事業のうち、主な業務：代理店が行う他の主な業務に追加、削除の変更があったとき
- (k) 代申会社変更：代申会社の変更があったとき（新代申会社が提出）
- (l) 都道府県変更：代申会社の移転に伴い管轄財務局が変更になる場合

【登録の抹消】

登録の抹消とは、管轄財務局に備える登記簿に記載してある少額短期保険代理店の登録事項を消去するための手続です。

【登録の抹消事由】

- (a) 登録を取り消した時
- (b) 登録がその効力を失った時（廃業、破産、合併等による消滅・解散）

【届出事項の変更（追加・廃止等）】

届出事項に変更が生じた場合にも届出が必要となり、たとえば、次のような事由が生じた場合には、届出が必要になります。（保険業法第302条）

- (a) 役員または使用人に保険募集を行わせる場合
- (b) 届け出た役員・使用人が募集を行わないこととなった場合
- (c) 届出事項に変更が生じた場合

次のような場合は、ただちに募集を停止し、廃業届等所定の手続きを行ってください。この場合、当該代理店に所属する募集人も保険募集が行えなくなります。

- (a) 個人代理店の店主が死亡した時
- (b) 法人代理店が破産、解散した時
- (c) 法人代理店が合併により消滅した時
- (d) 募集人が一人もいなくなった時（※1）

（※1）代理店業務を継続する場合は募集人を補充のうえ、届け出る必要があります。

3 無登録・無届出募集の禁止

保険業法第 276 条の規定により、保険募集人は内閣総理大臣の登録を受けないと保険募集を行うことはできません。募集人登録前に、保険募集を行った場合、『無登録・無届出募集』となり、保険業法に抵触します。この規定に違反すると 1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。

4 募集人の要件

募集人は、以下の要件を満たす必要があります。

- ① 保険代理店から保険募集に関し、適切な教育・管理・指導を受けていること
- ② 保険代理店の事務所に勤務していること
- ③ 保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行うこと

【登録の拒否】

少額短期保険募集人の登録・届出は、取り扱う少額短期保険業者に必要な手続きを確認して進めますが、登録申請者が次の登録拒否要件に該当するときは、登録を受けることができません。（保険業法第 279 条）

- ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- ② 禁固以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 3 年を経過しない者
- ③ この法律若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 3 年を経過しない者
- ④ 第 307 条第 1 項の規定により第 276 条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第 38 条第 1 項(第 2 号、第 4 号及び第 5 号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第 12 条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から 3 年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前 30 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から 3 年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から 3 年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前 30 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から 3 年を経過しないものを含む。)
- ⑤ 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令〔※〕で定める者
- ⑥ 申請の日前 3 年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
- ⑦ 保険仲立人又はその役員若しくは保険募集を行う使用人

- ⑧ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- ⑨ 法人でその役員のうちに第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者のあるもの
- ⑩ 個人でその保険募集を行う使用人のうちに第 7 号に該当する者のあるもの
- ⑪ 法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第 7 号に該当する者のあるもの

〔※〕精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

募集人は「雇用」「派遣」「出向」のいずれかの契約形態であることが必要です。

ただし個人代理店における募集人については、事業主と生計を一にして同居する親族で、事業主から保険募集に関し適切な教育・管理・指導を受け、代理店事務所に勤務し、かつ事業主の指揮監督・命令のもとで勤務する限りにおいては、必ずしも「雇用」「派遣」「出向」という形態である必要はありません。

5 募集人の権限の明示

保険募集の際に、所属少額短期保険業者、募集人の商号・名称または氏名や、保険契約締結に関して「媒介」または、「代理」なのかのいずれの権限を有しているのかを、説明・明示しなければならない。

「媒介」「代理」の権限明示と併せ、自らが取扱える保険会社の範囲（保険会社の名前あるいは数）や、告知受領権の有無をお客様に説明しなければなりません。

少額短期保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、少額短期保険募集人には告知受領権はありません。損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しており、損害保険型を取扱う場合は告知受領権があります。（通信販売型の損害保険商品には告知受領権がありません。）

6 情報提供義務

情報提供義務とは、保険募集人が保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者が保険契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報の提供を行うことを求めるものです。顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報を記載する「契約概要」や、顧客に対して注意喚起すべき情報を記載する「注意喚起情報」に加え、「その他保険契約者等に参考となるべき情報」の提供が、法令上の義務として規定されています。

【情報提供が義務付けられる事項】

- ① 保険会社又は保険募集人は、保険契約の締結又は保険募集等に関し、保険契約の種類及び性質等を踏まえ、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を適正に行っているか。
- ② 書面の交付又はこれに代替する電磁的方法により、情報の提供を行うにあたっては、顧客が保険商品の内容を理解す

るために必要な情報（契約概要）と顧客に対して注意喚起すべき情報（注意喚起情報）について記載しているか。

《契約概要・注意喚起情報の具体的項目》

＜契約概要の項目＞

- (ア) 当該情報が「契約概要」であること。
- (イ) 商品の仕組み
- (ウ) 保障（補償）の内容
 - （注）保険金等の支払事由、支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保険金等を支払わない場合について、それぞれ主なものを記載すること。保険金等を支払わない場合が通例でないときは、特に記載すること。
- (エ) 付加できる主な特約及びその概要
- (オ) 保険期間
- (カ) 引受条件（保険金額等）
- (キ) 保険料に関する事項
- (ク) 保険料払込みに関する事項（保険料払込方法、保険料払込期間）
- (ケ) 配当金に関する事項（配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法）
- (コ) 解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項

＜注意喚起情報の項目＞

- (ア) 当該情報が「注意喚起情報」であること
- (イ) クーリング・オフ（法第 309 条第 1 項に規定する保険契約の申込みの撤回等）
- (ウ) 告知義務等の内容
 - （注）危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない（保険期間の途中で終了する）場合がある旨の約款の定めがあるときは、それがどのような場合であるか、記載すること
- (エ) 責任開始期
- (オ) 支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保険金等を支払わない場合のうち主なもの
 - （注）通例でないときは、特に記載すること
- (カ) 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等
 - （注）保険料の自動振替貸付制度を備えた保険商品については、当該制度の説明を含む。
- (キ) 保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと、及び法第 270 条の 3 第 2 項第 1 号に規定する補償対象契約に該当しないこと。
- (ク) 手続実施基本契約の相手方となる指定 ADR 機関（法第 2 条第 28 項に規定する「指定紛争解決機関」をいう。以下同じ。）の商号又は名称（指定 ADR 機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容）
- (ケ) 特に法令等で注意喚起することとされている事項

■ 情報提供義務において求められる事項

募集プロセスの中で、顧客への情報提供義務については以下の説明やその適切性の検証を行うための体制を構築する必要があります。

「a. 契約概要・注意喚起情報の交付に加えて説明を行う必要のある事項」

顧客に当該書面の交付に加えて、以下のような情報の提供及び説明が口頭により行われる体制が整備されているか。

- (ア) 当該書面を読むことが重要であること。
- (イ) 主な免責事由など顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること。
- (ウ) 特に、乗換、転換の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること。

「b. 顧客が内容の理解を行うための十分な時間の確保」

当該書面の交付にあたって、契約締結に先立ち、顧客が当該書面の内容を理解するための十分な時間が確保される体制が整備されているか。

「c. 上記 a・b の適切な履行を確認・検証できる体制の構築」

■ 募集人への教育と受領確認の実施状況を調査・把握

書面の交付に関して、保険契約者から書面を受領した旨の確認を得ることについて、保険会社の従業員及び保険募集人に対する教育・管理・指導を行う体制が整備されているか。また、保険会社の従業員及び保険募集人による受領確認の実施状況を調査・把握する体制が整備されているか。

■ 実施状況の事後検証

顧客から「契約概要」及び「注意喚起情報」を記載した書面並びに契約締結前交付書面の記載事項を了知した旨を十分に確認し、事後に確認状況を検証できる態勢にあるか。

7 意向把握義務

保険募集を行うにあたり、お客様の要望・意向を把握して提案商品の説明、最終意向確認までの一連プロセスが、法令上「意向把握・意向確認義務」として、少短業者および保険募集人に対し求められます。（保険業法 294 条 2）

意向把握義務とは、保険募集または保険契約を締結する際に、お客様の意向の把握、当該意向に沿った個別プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明及び当該意向と最終的な意向の比較と相違点の確認を行うことを求めるものです。

これまでは、契約を締結する商品とお客様の意向が合致しているかを確認（意向確認）することなどが求められていましたが、意向確認書導入時に求められた効果が必ずしも十分に発揮されていないという実態があったことから、意向の把握から、提案商品の説明、意向確認までの一連のプロセス（意向把握・確認）が、法令上の義務として規定されました。

なお、意向把握・確認の方法としては、主に、アンケート等により意向を把握し、その上で、お客様の意向に基づいたプランを提案する場合と、性別や年齢等の顧客属性や生活環境に基づき意向を推定し、お客様にプランを提案する場合の 2 つの方法があります。

最終クロージング時に、申込の意思をお客様から頂戴した段階で、最終段階の意向と当初把握した意向を比較し、相違があれば確認し、その相違点や経緯について説明を行う必要があります。

意向把握に係る募集プロセスの確認・検証のために、「当初意向」および「最終意向」が記録されている帳票等を保存し、取扱報告書で意向把握を適切に実施したことを報告する必要があります。

8 比較推奨販売及び推奨理由の説明

所属する保険会社が2以上であり、複数の保険会社の保険商品を販売する代理店（乗合代理店）は、比較説明・推奨販売を行う場合、乗合代理店が取り扱う商品の中から、顧客の意向に基づき比較可能な同種の商品（保険募集人の把握した顧客の意向に基づき、保険の種別や保障内容などの商品特性等により、商品の絞込みを行った場合には、当該絞込み後の商品）の概要を明示し、顧客の求めに応じて商品内容を説明する措置を講じる必要があります。

加えて、特定の商品を提示・推奨する際には、当該提示・推奨理由をわかりやすく説明する措置、特に、自らの取扱商品のうち顧客の意向に合致している商品の中から、代理店の判断により、さらに絞込みを行ったうえで、商品を提示・推奨する場合には、商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由等について、説明を行う措置を講じる必要があります。

■ 比較推奨販売を行う場合に求められる事項

比較販売	乗合代理店において、複数の保険会社の商品を提案する場合は、必要に応じて提案する全ての商品の比較事項を偏りなく説明します。
推奨販売	乗合代理店において、複数の保険会社の商品から、特定の保険会社の商品を選別してお客様に提案する場合、その推奨理由等を説明します。

■ 比較推奨販売を行わない場合に求められる事項

乗合代理店において、独自のルールにて推奨販売する場合

保険商品の特性や保険料水準などの客観的な基準・理由等に基づくことなく、商品を絞込み又は特定の商品を顧客に提示・推奨する場合には、その基準や理由等（特定の保険会社との資本関係やその他の事務手続・経営方針上の理由を含む。）を説明する必要があります。

何れの場合においても、募集人は顧客が提案された商品の契約のために必要な情報を提供する必要があり、当該商品を推奨する事由を明確且つわかりやすく説明する必要があります。

そのために、商品の提示・推奨・比較表示や保険代理店の立場の表示等を適切に行うための措置について、上記のいずれか、もしくは組み合わせにより行うか、またその具体的なプロセスを社内規則等において定め、定期的かつ必要に応じて、その実施状況を確認・検証する態勢を構築する必要があります。

9 第一次選択

少額短期保険は、相互扶助の理念に基づき、多くの人々が危険度に応じた保険料を出し合って公平に保障し合う制度で、全ての人が同じ条件で契約できるわけではありません。例えば、健康状態の良くない方や危険度の高い職業についている方は保険事故に至る可能性が一般の方に比べると高くなることから同じ条件で契約すると、一般の人よりも死亡する危険度や病気等により入院や手術をする危険度が高いために保険金・給付金等の支払いが予定よりも多くなります。その場合は保険制度の健全な運営ができなくなり、契約者間の公平が保たれなくなります。

また、本来の加入目的から逸脱し、保険制度を悪用して保険金や給付金等を不当に得ようとするようなことがあってはなりません。これらの観点から、募集人は生命保険の健全性を保つために身体上・環境上・道德上のリスクについて、十分に確認を行った上で募集を行う必要があります。これを、第一次選択と言います。

身体上の危険	被保険者の体格、既往症、現症、身体の障がい等健康に関する危険 (例) 認知症の方など
環境上の危険	職業や仕事の内容、趣味、経済状態等被保険者の生活環境全般に関する危険 (例) 職業が危険職種の方、趣味で飛行機を操縦、生活保護受給世帯
道德上の危険	生命保険を利用して、不正に利益を得ようとする心理状態にある人が、進んで生命保険を契約しようという傾向があるための危険 (例) 反社会的勢力、保険金詐欺、逆選択、マネー・ローンダリング等

※逆選択とは・・・通常であれば、体況などの理由で保険契約が困難であることを認識していながら、それを隠し契約しようとする行為であり、一次選択上注意が必要となります。

■ 第一次選択の流れ

第一次選択は、「面接・観察・質問・報告」の流れで行います。募集人は契約者や被保険者に最も多く面接等ができ、しかも観察や質問によって多くの情報を入手できる立場にあります。

募集人による情報収集は、危険選択の中でも極めて重要な役割を果たします。悪質なモラルリスク混入を事前に排除するためには、この第一次選択が非常に大きな要素となります。

①	面接	・なりすまし等ではないか、本人確認を必ず行う。 ・契約概要・注意喚起情報を始め、契約内容を十分理解されているかを確認する。 ・お客様のニーズと申込みの意思と適合性を確認する。 ・申込動機が適切であるか確認する。
②	観察	・被保険者の健康状態、顔色、表情、態度、体格、言語・身体の障がいの有無を見る。 ・刺青や指の欠損等がないかの確認を行う。 ・生活状況（住居状況、仕事の内容・地位、事業所状況、年齢等）、申込動機に不審な点はないかを確認する。

③	質問	・体況や職業（実際に従事している職務・作業内容）等について確認する。
④	報告	・取扱者報告書等で、保険会社へ報告を行う。

10 適合性の原則

「適合性の原則」とは、募集人は、お客様の知識、経験および財産の状況や保険契約を締結する目的（意向）に照らして適合した勧誘を行わなければならないという原則のことです。

保険商品は、将来の生活の安定を図るものであるため、期待していた保険金・給付金等が支払われない場合のお客様への影響は大きいものとなります。

お客様自身の意向に合致した保険商品を適切に選択いただくことが重要ですが、保険商品が複雑であったり、お客様ご自身の保険商品に対する知識・理解が十分でない等の理由から、ご自身で最適な保険商品を選択することが難しい場合があります。このような、募集人との「情報の非対称性」に鑑み、適正に案内を行う必要があります。

■ 適合性の確認

適合性の原則は、全ての保険商品および全てのお客様に該当します。その為、適合性の確認は以下の2点にて行います。

① 狭義の適合性の原則

お客様の属性（知識・経験・財産の状況・加入目的）に照らして、そもそもその商品の販売・勧誘を行ってよいかどうかを判断する

② 広義の適合性の原則

販売・勧誘を行ってよいと判断される場合には、重要事項等、お客様が加入の可否を判断するために必要な情報を、お客様の属性に照らしながら、そのお客様に理解いただくために必要な方法および程度により説明を行う

また、高齢者に関しても、加齢による身体機能の低下等の「身体的特徴」や、新しいことを覚えることが困難になる、物忘れが目立つようになる等の「心理的特徴」に鑑み、

■ 分かりやすく、聞き取りやすい言葉や話し方をする

■ しっかり理解しているかを十分に確認する

等の対応が必要になります。

11 告知の重要性

保険契約者・被保険者には、保険契約を申し込むにあたって、健康状態、職業等の重要事項を保険会社が定めた事項について、ご本人から事実をありのままに告知いただくことが義務付けられています。告知が正しく行われないと、不良契約が

混入することになり、優良な保険契約者に損害を与えることになるためです。

保険業法では、保険会社の役職員や保険募集人による「保険契約者・被保険者が保険会社に対して重要な事実につき虚偽のことを告げることを勧める行為」（不実告知・告知誘導）および「重要な事項を告げることを妨げまたは告げないことを勧める行為」（告知妨害・不告知教唆）を禁止しています。

募集人によるこのような行為は、正しい告知が行われなかった結果として、後日、保険金等の支払可否に重大な影響を及ぼすこととなるもので、絶対に行ってははいけません。

平成 22 年 4 月施行の保険法では、保険募集人による告知妨害や不告知教唆、不実告知教唆がある場合は告知義務違反による契約解除ができなくなる旨の規定が新設され、募集人が正しい告知を勧める行為がさらに重要になっています。

12 募集関連行為

募集関連行為とは、契約見込客の発掘から契約成立に至るまでの広い意味での保険募集のプロセスのうち、保険募集に該当しない行為をいいます。

募集関連行為を業として行う者を「募集関連行為従事者」と言いますが、募集関連行為従事者は保険会社との代理店業務委託契約は存在せず、保険募集に該当する行為を行うことはできません。

また、募集関連行為とは、保険商品の推奨・説明を行わず契約見込客の情報を保険会社又は保険募集人に提供するだけの行為や、比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスのうち保険会社又は保険募集人からの情報を転載するにとどまるものが考えられますが、例として、以下の行為については、保険募集に該当し得ることに留意する必要があります。

ア. 業として特定の保険会社の商品（群）のみを見込み客に対して積極的に紹介して、保険会社又は保険募集人などから報酬を得る行為

イ. 比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスを提供する者が、保険会社又は保険募集人などから報酬を得て、具体的な保険商品の推奨・説明を行う行為

■ 募集関連行為の委託

募集関連行為を第三者である募集関連行為従事者へ委託する場合、特にその後の保険代理店による募集行為との一体性・連続性と言う観点から、募集関連行為従事者が募集行為にあたる行為へ至るリスクがあります。

募集行為に該当する行為が行われた場合、無登録募集となり、保険業法第 307 条に抵触します。また、保険募集の再委託に関しても保険業法第 275 条 3 項において禁止されているため、その点でも違反行為となることから、十分かつ適切な管理を行う必要があります。

■ 委託先の管理・監督

募集関連行為を募集関連行為従事者へ委託する場合は、選定基準を社内規則等に定め、選定時に問題がないかを十分に確認し、禁止事項を含めた契約書等を締結する必要があります。

その実施状況を定期的に監査し、実態を把握した上で不適切な事項が確認された場合、もしくはその懸念のある事項を確認した場合においては改善を図る必要があります。

■ 実態把握・確認すべき項目

比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的とするサービスにおいて、誤った商品説明や特定の商品の不適切な評価がないか。
顧客情報の提供を主たる目的で運用されているサイト等において、詳細な保険商品概要等、募集に該当する表記などはないか
その他下記のような募集行為に該当する行為及びその潜脱行為を行っていないか。 a. 具体的な商品内容の説明や保障内容の説明を行っている。 b. 保険の設計を行っている。 c. 特定の保険会社の特定の商品を推奨している。 d. 要配慮個人情報・機微情報を取得し保持している。 e. 特定の保険種類について推奨している。
募集関連行為従事者により、顧客へのインセンティブ、特に特別利益提供にあたる景品を顧客に与えるなど行われていないか。
委託先において個人情報の第三者への提供に係る顧客同意の取得などの手続が、個人情報の保護に関する法律等に基づき適正に行われているか。
募集関連行為従事者への報酬に関しては、社会通念上相当と認められる範囲であるか。
契約書には保険募集を行ってはならない事、顧客情報の取扱い、秘密保持、再委託の禁止、代理店による監査権、暴力団排除条項などの定めが記載されているか。
その他契約において定められている業務内容を逸脱した行為は行っていないか。

13 高齢者に対する保険募集

高齢者に関しては、加齢による判断力や理解力の程度や、認知症等であるのか電話では判断が難しいのが現状です。高齢者は商品内容の理解や申込の意思が不十分な状況で申込をしてしまうことがあります。その為、お客様が高齢者である場合は状況に配慮した丁寧な案内を行わなければなりません。

当社の高齢者の定義に則り、75歳以上のお客様に案内を行う場合は、より細心の注意と配慮をもった対応が必要にな

ると共に、以下のような点に十分配慮した対応を行うこととし、また 75 歳以上ではなくとも、理解力・判断力が減退していると思われるお客様においても同様の対応を行うこととします。

①意向確認と適合性の原則

お客様のニーズや生活状況を十分に確認し、一緒に話し合い、相談にのる姿勢が必要です。お客様の年齢に応じた契約の目的、保険料の支払能力に照らして提案商品がお客様の意向に合っているかを慎重かつ相互に確認します。

②「より分かりやすく丁寧な」説明の実施

契約内容について誤解されることのないよう、お客様の理解力の程度に応じて丁寧に説明を行ってください。

③契約概要・注意喚起情報の説明

契約内容について分かりやすく丁寧な説明を心掛けるほか、不利益事項については、お客様の理解力の程度に合わせ、より具体的かつ平易に説明する必要があります。保障の開始（責任開始日）や保険料などの重要事項、「解約」「乗換」により発生する不利益、給付金などの支払削減期間や免責事由などの不利益事項については、特に詳細な説明、注意喚起を行う必要があります。

④家族などへの説明・相談の勧奨

高齢者の場合、申込確認時に契約者の家族等に対する契約内容の説明希望の有無を確認し、希望がある場合には説明を行わなければなりません。希望されない場合は、ご家族への相談のご意向があるか確認を行い、ご意向がある場合はこれを妨げず、お客様が相談に必要な十分な時間を確保する必要があります。ご家族への説明のご希望及び相談のご意向の何れもない場合においては、保険契約へ申込したことを、ご家族等に契約者からお伝えいただくよう依頼することとします。

⑤後確認の実施

高齢者のお客様より申込書類を受領した後は、原則として電話による後確認を契約者に全件行う必要があります。お客様が拒否される、もしくは未接である場合にはモニタリング等により募集内容の確認を行うこととします。

募集を通して、お客様との意思の疎通に時間がかかったり、会話が成り立たなかったりする場合は、その場で募集をとりやめ、別の機会に改めることや、お客様に親族への確認を促すなど慎重な対応を行ってください。（この場合は親族は満 20 歳以上 75 歳未満、かつ学生を除く配偶者および 2 親等以内の親族を指します）

14 反社会的勢力への対応

反社会的勢力とは、暴力団、暴力団関連企業、総会屋等の構成員によって、企業や市民社会の秩序や安全に脅威を与える、企業や一般市民から不当に金銭等の利益を得ることを目的とする勢力をいいます。特に企業を標的とする不法な資金獲得活動を企業対象暴力といえます。

反社会的勢力からの不当要求等に対しては、毅然と対応するとともに、反社会的勢力にかかわる情報を社内で共有することにより、健全な企業運営及び公共性の高い保険業への従事に当たり、反社会的勢力との関係遮断を確保するための体制を整備する必要があります。

反社会的勢力への対応は第一に関与しないことが大前提です。そのために、面談時における事前チェックは必ず行う必要があります。反社会的勢力への事前確認は、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、企業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことです。特に、公共性を有し、経済的に重要な機能を営む保険会社においては、保険会社自身や役職員のみならず、顧客等の様々な利害関係者が被害を受けることを防止するため、反社会的勢力を金融取引から排除していくことが求められています。

第3章 保険募集に関する禁止行為

1 虚偽の説明・重要事項の説明不十分

■ 保険業法

第300条第1項第1号 虚偽説明・重要事項の不告知（重要事項説明義務）

保険契約者または被保険者に対して、虚偽の事を告げ、または保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為

契約内容のうち説明しなければならない重要な事項

- ① 保険の仕組み・特徴
- ② 保険のメリット・デメリット
- ③ 責任開始日
- ④ 告知義務
- ⑤ 保険金が支払われない場合
- ⑥ 保険料の払込がないために失効する場合
- ⑦ 解約返戻金
- ⑧ クーリング・オフ
- ⑨ 契約確認についてなど

A 重要な事項の十分な説明

申込書をいただく前に、保険契約者に対して、「契約概要」「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「約款」等の重要な事項が記載されている書面を読み上げること、交付すること、お客様に内容を理解いただくための十分な時間を確保することが重要です。

特に、免責事由などお客様に不利益な情報や乗換の場合はお客様に不利益になる可能性があることの説明は非常に重要です。

また、「約款」は保険を契約する上で、重要な事項が書かれています。必ず、申込書の手続きを案内する前に交付し、理解いただくよう徹底してください。

B 虚偽の説明の禁止

いかなる場合においても、保険契約者・被保険者等に対して虚偽のことを告げてはいけません。

2 虚偽告知の勧奨・重要事実の告知妨害

■ 保険業法

第 300 条第 1 項第 2 号 虚偽告知の勧奨

保険契約者または被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽の事を告げる事を勧める行為

第 300 条第 1 項第 3 号 重要事実の告知妨害

保険契約者または被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げない事を勧める行為

■ 告知妨害・不告知教唆となる違反事例

- ・被保険者が現在治療を受けているにもかかわらず、告知書にはそのことを記載しないよう勧めた
- ・そのくらいなら告知しなくていいですよ
- ・職業欄は「事務職」にすればいいですよ
- ・予防のための通院なら告知は不要ですよ
- ・再検査しても異常がなければ告知は不要です

«重要事実の知悉曲筆（ちしつきよくひつ）»

例として、募集人が募集プロセスの過程で告知事項に該当する事実を確認していたものの、告知書記入時にお客様が記入せずに、募集人も告知書への記載を勧めず、結果告知がされなかった場合、募集人は募集時において被保険者が保険会社へ告知しなければならぬ重要事実を了知していながら、記載を勧めなかったことから、「知悉曲筆」として、告知妨害にあたります。事実を正確に告知いただくよう案内しましょう。

3 不当な乗換募集行為の禁止

■ 保険業法

第 300 条第 1 項第 4 号 不当な乗換行為

保険契約者または被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、または新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為

募集人はお客様にとって十分な情報の提供を通じてお客様の立場に立った保険募集を遂行する義務があります。

お客様からの保障の見直し等のご要望により、既契約を消滅させて新たな保険契約を締結することや、新たな保険契約を締結し、既契約を消滅させることを乗換募集といいます。乗換募集には、新たな契約の申込を勧誘している際に、既契約の解約の相談を受けた場合や、既契約の解約の相談を受けている際に、新たな保険契約を勧誘する場合も含まれますが、乗換の際には既契約の消滅にともなう注意・不利益事項があり、お客様が不利益を被る可能性があります。

保険業法 300 条 1 項 4 号では、「不当な乗換行為」として、お客様に不利益となる事実を告げずに、既契約を消滅（解約・失効・更新拒否・減額等）させて新契約の申込をさせたり、新たに契約の申込をさせ、既契約を消滅させる行為は禁止されています

■乗換募集時の注意・不利益事項

- ①被保険者の健康状態によって新たな保険契約に加入できない場合があること
- ②保険契約を途中で解約すると、解約返戻金の有る保険契約であっても、多くの場合その額が払込保険料の合計額よりも少ない金額になること
- ③一定期間継続を条件に発生する配当等ある場合には、請求権を失う場合があること
- ④既契約に、新たな保険契約よりも有利な内容（保障等）がある場合、その内容を失うこと
- ⑤新たな保険契約をやめても、乗換前の既契約を一度解約してしまうと、元に戻すことはできないこと
- ⑥既契約と新契約の保険料の支払が重複する可能性があること
- ⑦解約手続き等のご自身で行っていただく必要があること

※個々の保険内容に即した不利益事項を説明することが必要であり、既契約の解約と新契約により、既契約のもとでは従前存在しなかった不利益を被ることになる場合には、その不利益についても説明する必要があります。

■乗換募集時の対応について

乗換募集時の不利益事項説明を、口頭だけでなく「注意喚起情報」などを使用して契約者・被保険者に説明し、その不利益事項の説明が適切に行われ、お客様の了解を得ていること＝情報提供義務を適正に履行していることを記録しなければなりません。

4 特別な利益を提供する行為の禁止

■保険業法

第 300 条第 1 項第 5 号 特別利益の提供

保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、または提供する行為

保険契約者が支払うべき保険料を募集人が負担するなど、保険料の割引・割戻しを行うことは、保険契約者間の平等という保険の基本的な理念に反するとともに、保険会社間の不公正な競争を招くことから保険業法により禁止されています。また、保険料の割引という形式を取らず、物品やサービスの提供などの形式であっても、保険料の割引と同程度の利益を保険契約者あるいは被保険者に提供することは「特別利益の提供」に該当します。

なお、これらの「特別利益の提供」を実際に行うだけでなく、提供を約束する行為も禁止されています。

■特別利益の提供となる違反事例

- ・お申込みのお礼として初回の保険料をサービスする。
- ・保険料を割引く代わりとなるように、経済的価値の高い物品・サービスの提供や商品券・ギフト券等の換金性の高い金券類を提供する。

- ・募集関連行為従事者が現金・金券類等を提供して得た顧客リーズを利用して、保険募集を行う。
 - ・自動車販売業を兼務する保険代理店が、保険の見込客に対して「保険に契約していただければ、新車の割引額を通常より大きくします」と提案した。
- ⇒全て、一連の募集行為及びそれと一体性がある行為の中での保険料の割り戻し行為となり、第 300 条第 1 項第 5 号に違反します。

《提供により特別利益提供にあたる事項》

①	現金や電子マネーに交換（チャージ）できるポイント等の提供
②	現金・電子マネーへの交換が可能な他のポイント等サービスに交換することで間接的に交換機能を有しているもの
③	「資金決済に関する法律」第 3 条第 1 項に定義される前払式支払手段に該当する金券類等（図書カードやビール券等）の提供 《参考》資金決済法第2条第1項に該当する主な「前払式支払手段」 ■ 法第3条第1項第1号 金額が記載され又は電磁的に記載されている証票等（金額を都度その他の単位に換算し表示しているものを含む） ＜参考例＞ 商品券・ギフト券、おもちゃ券、お米券、遊戯カード、テレホンカード、ギフトカード、ネット上で使用できるプリペイドカード ■ 法第3条第1項第2号 物品又は役務の数量が記載され又は電磁的に記録されている証票等 ＜参考例＞ ビール券、清酒券、清涼飲料ボトル券、カタログギフト券 ＜一般社団法人 日本資金決済業協会ホームページより抜粋＞
④	大型ショッピングモール内、大型量販店、通販サイト内で利用可能なポイントや、幅広い商品と交換できるカタログギフト等の使途が広いものの提供 ＜例＞ 大型ショッピングモール内、大型の量販店や通販サイト内で利用可能なポイント、幅広い商品と交換できるカタログギフト等
⑤	兼業保険代理店による保険契約への加入が条件であることの訴求と併せての他業に関するサービスや物品の提供もしくはその代金を割引くにあたって、その実質的費用を保険代理店や保険会社が負担する行為
⑥	保険代理店や保険会社が提携する一般事業会社等が、保険契約への加入が条件であることの訴求と併せて、その業務に関するサービスや物品を提供、もしくはその代金を割引くにあたって、その実質的費用を保険代理店や保険会社が負担する行為

5 誤解を招く比較説明・表示の禁止

■ 保険業法

第 300 条第 1 項第 6 号 誤解を招く比較説明・表示

保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と

比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為

募集時においては、契約者の適正な理解と判断のために、複数の保険商品を比較する際や既契約との比較を行う場合に、お勧めしている商品の有利な部分だけを取り上げて説明する、メリットだけの記載や誇大表現、その他誤解を招く恐れのある説明やそのための資料を作成する等、都合のよい部分のみを説明したり、資料を作成・提示する等といった、契約者の正常な判断を阻害する行為は禁止行為です。

■ 誤解を招く比較説明・表示となる違反事例

- ・根拠のない数字を示して業界No.1 と表示した
 - ・客観的な根拠を示さずに、「業界初の商品」「ワイドな保障」と表示した
 - ・保険料を比較した資料を作成し、特定の保険の保険料が安いことのみを強調し、他の保険より優れていると説明した
- ⇒全て、第 300 条第 1 項第 6 号に違反します。

6 不確定な事項の断定的な説明・表示の禁止

■ 保険業法

第 300 条第 1 項第 7 号 不確定な事項の断定的な説明・表示

保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対して、将来における契約者配当または社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めているものについて、断定的判断を示し、または確実であると誤解させるおそれのある事を告げ、もしくは表示する行為

前項「誤解を招く比較説明・表示」が禁止されている事由と同様の事由により、断定的判断を示しまたは確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、もしくは表示する行為」も禁止行為です。

■ 不確定な事項の断定的な説明・表示となる違反事例

- ・お客様から配当の見通しについて質問を受け、「過去の実績から将来も配当は確保できます」と答えた。

7 誹謗・中傷の禁止

■ 保険業法施行規則

第 234 条第 1 項（保険業法第 300 条第 1 項第 9 号）

保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

特定の保険会社の信用、支払い能力等に関して、その劣っている点を不当に強調したり、特定の保険会社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的ではなく、その保険会社を陥れる目的で短所を不当に強調したりすることは

禁止行為に該当します。信用毀損罪・業務妨害罪として 3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金が科される場合があります。

■ 誹謗・中傷となる違反事例

- ・他社の経営状態に関する新聞・雑誌・インターネット上に掲載されていた記事またはそれに準ずる書類(コピー含む)の提示や配布をする
- ・特定の保険会社が劣っていることを不当に強調してお客様に話し、他の保険会社の商品への加入を勧めた

8 威圧行為・圧力募集の禁止

■ 保険業法施行規則

第 234 条第 1 項（保険業法第 300 条第 1 項第 9 号）

保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為

お客様を威圧的な態度や乱暴な言葉で脅したり、職務上の上下関係を不当に利用したりすることにより、保険契約の申込や既契約の消滅（解約・失効等）を強要することは禁止行為に該当します。この場合、強要罪で 3 年以下の懲役が科される場合、不退去罪で 3 年以下の懲役または 10 万円以下の罰金が科される場合があります。

お客様の保険加入の自由を制限することになり不公正な取引方法として、独占禁止法にも違反することとなり、その場合は損害賠償請求の対象となります。

■ 威圧的な募集となる違反事例

- ・お客様に対して威圧的な態度や乱暴な言葉等を使って困惑させ契約を迫った
- ・お客様が「帰って欲しい」と言っているにもかかわらず、「契約するまで帰りません」と言って契約を迫った
- ・お客様が拒絶の意思を明らかにしているにもかかわらず、執拗に電話をかけたり訪問したりして契約を迫った
- ・お客様を事務所から帰さずに保険の契約を迫った

■ 圧力募集となる違反事例

- ・取引先に対して「保険に加入しないなら今後の取引を考え直す」とほめかして保険に加入させた。
- ・部下や後輩社員に対し、自社の保険に加入するよう強要した。

⇒全て、第 300 条第 1 項第 9 号に違反します。

9 付随行為・代行募集の禁止

保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ-4-2-1（4）、少額短期保険業者向けの監督指針Ⅱ-3-3-1（4）

募集人間や代理店間で成績の付替えを行ったり、実際に募集活動を行っていない募集人、代理店を取扱者としたりすることは、手数料の不正受給・不当な成績評価にあたり、不適正な行為となり禁止されています。

少額短期保険業者の社員が実質的に保険募集を行い、その契約を代理店の扱いとする行為は禁止されています。具体的には保険会社・少額短期保険業者の社員が「保険商品の内容説明」「保険契約の申込の受領」のいずれの行為も行っており、代理店が「保険商品の内容説明」「保険契約の申込の受領」のいずれの行為も行っていないにもかかわらず、当該代理店の扱いとすることは代行募集として禁止されています。

◆ 付績行為・代行募集の禁止理由

- ・代理店の資質向上の観点および少額短期保険業者の経営の健全性の観点から不適切な行為であるため
- ・代理店の自立化および少額短期保険業者の経営の健全性の観点から不適切な行為であるため
- ・代理店手数料は、代理店業務の遂行の対価として支払われる報酬と定められており、実際に代理店業務を行っていない代理店を取扱者とするとは、手数料の不正支払い、不当な成績評価にあたる可能性があるため
- ・代理店業務を行なった代理店と異なる代理店の取扱となることより、お客様に不信感を抱かせるおそれがあるため

■ 付績行為となる違反事例

- ・代理店の募集人 A さんが単独で商品説明と申込書の受領を行った申込書について、友人であり最近成績が不振な募集人 B さんの取扱として契約申込を行った

■ 代行募集となる違反事例

- ・保険会社の営業社員 A さんは、担当している B 代理店の依頼により、単独で B 代理店の顧客先を訪問し、商品説明と申込みの受領を行った。その後 A さんは、申込書の取扱代理店欄に B 代理店の代理店名を記載し、B 代理店の取扱とした

10 代筆・代印行為の禁止

保険契約の申込書等は、契約者・被保険者本人に内容を確認いただいたうえで、必ずそれぞれの自署にて署名・捺印をいただきます。代筆や代印は決して行ってはなりません。家族による代筆や、契約者と被保険者が異なる場合の保険契約において、契約者による被保険者欄の代筆の容認、募集人による代筆・代印は厳禁です。特に悪質な場合は、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、私印偽造罪等の刑法違反にもなり、懲役刑を含めた重い罰則が科せられる場合があります。ただし、プラス少額短期保険株式会社の「代理署名の取扱」について、契約者、被保険者それぞれに下記のような明確な理由がある場合のみ査定可能とします。

- ・盲目
- ・病気やケガが原因で慢性的に手が不自由 等

※病気やケガが原因で一時的に対応できない状況での代筆の場合、再度書き直していただく場合があります。

《代筆者の範囲》

- ① 被保険者の戸籍上の配偶者
 - ② 被保険者の直系血族
 - ③ その他、被保険者と同居し、また被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
- ①②に該当する人がいる場合はそちらを優先する。

◎代筆する場合、代筆者に告知追加欄へ下記内容を必ず記載する。

- ・代筆する理由
- ・代筆者（続柄と氏名）

■代筆・代印となる違反事例

- ・契約者兼被保険者である夫に急な仕事が入ったため、妻に申込書・告知書等自署欄を代筆してもらった。
- ・ペーパーレス申込手順の際、告知事項・署名を被保険者以外の方が入力した。
- ・「タブレット操作が苦手なので、代わりに入力して欲しい」と頼まれて、担当者が契約者・被保険者に代わりすべての入力を行った。

11 無面接募集の禁止

対面募集においては、契約者や被保険者本人と面接したうえで、それぞれの本人確認、契約内容の同意確認を行います。また、無面接は、契約の選択において、身体上・環境上・道德上の危険度に関する情報を得るという第一次選択が行えません。了解不十分契約・第一次選択不十分の温床となるため、無面接募集は厳禁です。必ず、契約者・被保険者との面接を行ってください。

■無面接募集となる違反事例

- ・契約者とだけ面談し、被保険者への説明は契約者に任せ、記入済みの申込書類を後日回収した。
- ・契約者の親権者とは面談したが、契約者本人とは一度も面談を行わなかった。

12 作成契約の禁止

保険契約は、契約者・被保険者の契約意思と同意をもとに行われるため、それが伴わない契約を募集人が作成することは厳禁です。

架空契約や無断契約、不同意契約の場合には、申込書や告知書等の書類（私文書）を偽造することにもなります。

これらの行為は、保険業法第307条1項3号の「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当することから、発覚した場合、不祥事故となり、保険会社より管轄財務局へ届出を行うと共に、取扱者には重い処分が科されます。

■ 作成契約に該当する契約

架空契約	実在しない保険契約者・被保険者の名義を用いて契約を作成した場合
名義借契約	加入意思のない保険契約者・被保険者等から名義を借り、契約を作成した場合
無断契約	保険契約者本人、被保険者本人等の確定的な加入承諾・同意を得ずに契約を成立させた場合
不同意契約	被保険者、または被保険者の親権者の確定的な同意を得ず契約を成立させた場合

■ 徹底事項

- ① 申込書、告知書等の必要書類における保険契約者・被保険者等の自署欄については、保険契約者・被保険者等に内容を十分に確認いただいた上で、本人に自署頂かなければなりません。また、他人名義の印鑑を作成・所持したり、保険募集に使用することは絶対に行ってはいけません。
- ② 加入意思のない方に、申込書、告知書等の自署欄に自署をさせてはいけません。

■ 作成契約となる違反事例

- ・ 挙績のため、適当な氏名・住所等を用いて、申込書を作成した(架空契約)
- ・ 挙績のため、「保険料を自分で払うから」と名義を貸してもらえよう知人に頼んだ(名義借契約)
- ・ 知人から「家族を契約者として保険に加入したい」と言われ、契約者本人に意思確認をしないまま、知人による申込書等の代筆を容認した(無断契約)

13 保険の趣旨を逸脱した募集活動の禁止

当初から短期の中途解約を前提とした契約等、保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行うことは不適正な行為となります。

保険契約は契約者やその家族を守る「生活保障」の手段です。それぞれのお客様に必要な保障内容を確認し、目的に合った保険種類をご契約いただくことが大切です。また保険商品のそれぞれの商品特性に応じ、その本来の目的に沿った利用が行われるような募集活動をしなければなりません。

■ 保険の趣旨を逸脱した募集活動となる違反事例

- ・ 昔から付き合いのあるお客様だったこともあり、保険は不要だと言われたが3 カ月だけ続けるという約束で契約を締結してもらった。
- ・ 挙績のため、あと1 件だけ助けてほしい、途中でやめてよいからと言って、お客様に無理に新契約の申込みをさせた。

第4章 その他遵守事項

1 構成員契約規制

(保険業法第300条第1項第9号・同法施行規則第234条第1項第2号)

法人代理店が自社または自社と人的・資本的に密接な関係にある特定関係法人の役員・使用人に対して募集を行うと、企業の優越的地位を利用した圧力募集が行われる懸念があります。したがって、保険契約者等の保護を図るため、法人代理店が、法人代理店および特定関係法人の構成員に対して募集できる保険を、一部の第三分野の保険に限定しています。ただし、終身死亡給付特約など第一分野商品の特約が付加されている商品は第三分野であっても、「構成員契約規制」に該当します。

募集代理店及びその特定関係法人の役員及び使用人は、自身を契約者・被保険者・支払名義人とする第一分野商品及び終身死亡給付特約など第一分野商品の特約が付加されている一部の第三分野保険は、代理店の取扱ではなく、保険会社直取扱契約とする必要があります。また、募集時においては、お客様が特定関係法人の役員・使用人に該当しないかを確認する必要があります。

第1分野 人の生死に関して保険金が支払われる生命保険	定期保険、終身保険、養老保険、個人年金保険など
第2分野 偶発の事故による損害について保険金が支払われる損害保険	自動車保険、火災保険、海上保険、ペット保険、海外旅行保険など
第3分野 生命保険と損害保険の中間に位置する保険	医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険など

■特定関係法人

法人保険募集代理店自己と人的または資本的に密接な関係を有する法人を、特定関係法人といいます。

特定関係法人とは、法人に係る次のa.からf.に掲げる者（b.からf.までに掲げる者については、当該法人の議決権を有しない者を含む）に該当する者で、合計して当該法人の総株主、総社員または総出資者の議決権の25%以上を保有する者（法人に限る）をいいます。

資本的関係	a. 法人代理店の議決権の全部または一部を保有する者 b. a.に掲げる者の総株主、総社員または総出資者の議決権の50%超を保有する者 c. b.に掲げる者の総株主、総社員または総出資者の議決権の50%超を保有する者 d. a.に掲げる者により総株主、総社員または総出資者の議決権の50%超を保有される法人 e. d.に掲げる者により総株主、総社員または総出資者の議決権の50%超を保有される法人 f. b.に掲げる者により総株主、総社員または総出資者の議決権の50%超を保有される法人
-------	---

人的関係	法人代理店との間で、役員（非常勤を除く）または使用人の兼職、出向、転籍等の人事交流が行われている法人
その他関係	その他設立経緯または取引関係からみて、当該法人代理店と密接な関係を有すると認められる法人 ※「密接な関係を有する」とは、一方の法人が他方の法人の財務もしくは営業または事業の方針に対して重要な影響を与えることができる状態にあることをいいます。特に下記の例のような法人については十分留意する必要があります。 イ. 法人代理店の役員及び使用人の過半数が特定の法人出身者で占められている場合の当該特定の法人 ロ. 法人代理店の設立に際して特定の法人が中心となって関与した場合の当該特定の法人

法人保険募集代理店は、構成員契約の抑止のため、特定関係法人が存在する場合には、その一覧を作成し、募集人が募集時に確認できるような体制を構築する必要があります。また、合わせて変更があった場合等は更新し、保険会社へ速やかに報告する必要があります。

2 自己契約・特定契約

保険代理店が保険募集を行う際に、自己を保険契約者とする保険契約を「自己契約」、法人代理店が自己と人的または資本的に密接な関係を有する法人である特定関係法人を保険契約者とする保険契約を「特定契約」といいます。

保険業法では保険募集に関して「保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供」が禁止されています。自己契約・特定契約による募集手数料が当該代理店に支払われると、実質的に保険料の割引・割戻し等に該当することになることから、原則不可です（保険会社の判断により引受がされても、手数料の支払はされません）。

この規制を逃れるため、法人代理店間で、自社と人的または資本的に密接な関係を有する法人を、意図的に他の法人代理店に紹介し、他の法人代理店が募集手続きを行い、支払われた募集手数料の一部を紹介元の代理店へ割戻す行為が考えられますが、この行為も、規制の趣旨に反するもの（潜脱行為）とみなされます。

■ 自己契約・特定契約に該当する範囲

《自己契約》

個人代理店・法人代理店問わず、当該代理店を保険契約者、被保険者、保険料負担者のいずれかとする契約（法人代理店の場合は、保険契約者または保険料負担者が法人となる契約）

《特定契約》

法人代理店を取扱代理店として、その法人代理店と密接な関係を有する法人を保険契約者または保険料負担者とする保険契約を指します

3 募集資料・各種ツールの管理

■ 募集資料等の管理

保険募集を行う代理店では、最新の商品パンフレット、契約概要、注意喚起情報、申込書等の必要帳票を使用し、帳票の改定時には旧帳票等を破棄するなど、適切に管理する必要があります。

■ 代理店名の表示

保険募集に際して、代理店名を表示する場合は、お客様が「募集代理店」と「少額短期保険業者」を混同したり、誤認しないようにしなければなりません。そのため、所属する少額短期保険業者名や「募集代理店」であることを表示するなど、適切に代理店名を表示する必要があります。

代理店は保険会社から委託を受けて募集活動を行っており、代理店はその活動上、当然に所属する保険会社名の表示が必要であり、同時に「少額短期保険業者」とは委託関係にあるので、「少額短期保険業者」との区別を明確にするため「募集代理店」の表示が必要となります。

■ 募集文書とは

募集文書とは、表示媒体を問わず、保険募集のため、または保険募集に結びつけるために使用するすべての文書（電子媒体・映像を含む）をいいます。保険募集時に補助的に使用するものを含め、以下の4項目のいずれかに該当する場合は、保険会社による募集文書審査が必要です。

- ① 保障内容・保険料・特長など、商品の説明が記載されたもの
- ② 募集の補助資材として使用する資料請求資材・アンケートなど
- ③ 保険の必要性や見直しを促しているもの
- ④ その他、ニード喚起文言等の記載があり、保険募集に結びつける意図がうかがえるもの

【当社の保険募集業務における募集文書】

- ・テレマーケティングにおけるトークスクリプト
- ・後確認用トークスクリプト
- ・商品別チェックシート
- ・資料請求資材・アンケート
- ・広告用文書・画像
- ・返信用封筒（業務委託代理店）
- ・代理店独自に作成した募集資材、研修用資材 等

■ 募集文書の使用

募集文書は、お客様に保険商品の内容等を正しく理解・判断していただくための資材であることから、その記載は、誤解を与えないものであることに加えて、適切かつ理解されやすい内容であることが必要です。

したがって、代理店が作成した募集用の資材（募集文書）は事前に当社の審査を受ける必要があり、代理店は保険会社が審査の上、承認した募集文書を事前に定めた使用期限内において使用しなければなりません。

■ 未承認文書の使用

当社では、当社が承認した「募集関連文書」以外の文書を保険募集に使用することを禁止しています。

承認済の「募集関連文書」の一部を使用・転用する場合は、「募集関連文書」としてあらためて審査を受け、承認を得なければなりません。

また、体裁はお客様宛ての「送付状・挨拶状等」であるが、本文中に保険商品への加入を勧める文言や保険料等を記載した場合も、「募集関連文書」として審査を受け、承認を得なければなりません。

■ 不適切な事例

- ・承認済の募集関連文書であれば正しい内容を記載しているから問題ないと判断し、募集人はその一部を転用し作成した資料を募集関連文書として登録をせずに、お客様への説明に使用した。（後日お客様から苦情申し出時に発覚）
- ・お客様から、「送付された手紙に記載の内容とパンフレットの内容が違う」と申し出があった。確認すると取扱者が既契約の更新を迎えるお客様宛てにパンフレットを送付する際、「新たな保険商品への加入を勧める文言・保険料を記載した送付状」を同封していたことが判明した。
- ・新商品の訴求ポイントが分かりやすく整理されていると考えたため、募集人は、お客様へ研修用資料を用いて説明した。後日、お客様からコールセンターへ資料の記載内容について問合せがあり、未承認文書の使用が発覚した。

■ 使用停止となった募集関連文書等の扱い

募集関連文書は、一度承認されても、永久に使用できるものではありません。「継続して適切な情報を提供する」という観点から、法令等に抵触する懸念等がある場合は、すみやかに使用停止のうえ改訂する必要があります。その他の理由で改訂が必要と判断された場合には、上記と同様に審査承認された改訂版への切替は点検後すみやかに行うことを原則とします。

4 電話による保険募集

電話による新規の保険募集等は、非対面で、顧客の予期しないタイミングで行われることなどから、特に苦情等が発生しやすいといった特性等に鑑み、当該行為を反復継続的に行う場合には、トラブルの未然防止・早期発見に資する取組みを含めた以下の①～⑤を含む保険募集方法を具体的に定め、実行するとともに、保険募集人に対して、適切な教育・管理・指導を行う必要があります。また、これらの取組みについて、適切性の検証等を行い、必要に応じて見直しを行う必要があります。

- ① 説明すべき内容を定めたトークスクリプト等を整備の上、徹底していること
- ② 顧客から、今後の電話を拒否する旨の意向があった場合、今後の電話を行わないよう徹底していること
- ③ 通話内容の録音による記録・保存をしていること、また録音音声が改ざんできない環境を整備していること
- ④ 苦情等の原因分析および再発防止策の策定および周知を行っていること
- ⑤ 保険募集等を行った者以外の者による通話内容の確認（成約に至らなかったものを含む）およびその結果を踏まえ対応を行っていること

■トークスクリプト等の整備と徹底

無形の商品を取扱う保険募集においては、お客様が保険加入の適否を判断するために必要となる情報が正しくわかりやすく提供されることが求められます。また、電話による保険募集は、非対面で行われること等から特に苦情が発生しやすいという特性があるため、多くの募集人が一定以上の水準で適切な対応を行い、お客様へ均一かつ正確で質の高いサービスを提供するためのトークスクリプトを作成し、その使用を徹底することが必要です。

【トークスクリプトに関するルール】

- ・ 当社の保険の募集に使用するトークスクリプトについては、予め当社の承認を得なければなりません。
- ※ 未承認のトークスクリプトの使用は認められません。
- ・ トークスクリプトの使用を徹底し、それが確実に実施されていることの確認と記録を行う取り組みが必要です。
(取り組み例・・・定期的且つ定量的な通話記録簿の確認、会話録音の確認、確認結果の記録と保存等)

5 募集人登録の取り消し

■保険業法

第 307 条第 1 項 登録の取消し等

内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第 276 条若しくは第 286 条の登録を取り消し、又は 6 ヶ月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

■登録の取消しに該当する事例

- ・ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に扱われている者。
- ・ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から 3 年を経過しない者。
- ・ 保険業法またはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 3 年を経過しない者。
- ・ 成年被後見人若しくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に扱われている者。
- ・ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前述のいずれかに該当するもの。
- ・ 前述のいずれかに該当する者が役員となっている法人。
- ・ 不正の手段により募集人登録を行なった者。
- ・ 保険業法またはこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

以下は、保険業法第 307 条に該当しうる不適切な行為に該当する可能性が高い例をあげています。よって、以下のようない行為は、募集人登録を取り消される等の処罰の対象となることはもちろん、行政処分・刑事処分など社会的制裁を受ける可能性がありますので、絶対に行なってはいけません。

■ 第 307 条に規定される不適当な行為の例

- ・執拗な勧誘
- ・無面接募集
- ・了解不十分契約
- ・不適切な乗り換え、誤解を招く説明
- ・虚偽の告知を薦める行為
- ・告知を妨害する行為
- ・契約申込書の代筆・代印・・・「私文書偽造」
- ・作成契約・名義借契約・・・「私文書偽造」
- ・保険料等の費消・流用・・・「業務上横領」
- ・成績の付け替え
- ・無資格・無届出募集
- ・無登録募集資材の使用

第 5 章 個人情報保護

個人情報保護法とは、個人情報に関して本人の権利や利益を保護する為、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取り扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利・利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。

1 個人情報の取扱い

業務の上で、お客様に関する様々な個人情報を取り扱い、その中には、家族状況や身体の状態、資産状況といった、万が一漏洩等が発生した場合、お客様の生活に重大な影響・損失を与えうることから特に厳重な管理を要する「要配慮個人情報」や「機微（センシティブ）情報」も含まれます。

こうした個人情報の取扱いを誤ると、法令に抵触するだけでなく、お客様にご迷惑をお掛けすると共に、お客様の信頼を失うことになります。お客様情報の取扱いにあたっては、個人情報取扱事業者として個人情報保護法や当社ルールを遵守して厳格に対応することが必要です。

2 代理店における個人情報とは

代理店は、個人情報保護法の個人情報取扱事業者該当する場合はもちろんのこと、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、保険業務の適正な運営や契約者保護の観点および保険会社から個人情報の取扱いの委託を受けた者として、個人情報保護法等に則った個人情報の取扱いが求められます。

代理店が保険会社の委託業務を遂行する際に取り扱う顧客情報とは、以下のようなものを言います。

①顧客等の氏名

※「顧客等」とは、保険契約者のほか、被保険者、同居の親族、団体保険等の加入者、見込客、法定相続人、代理人等が含まれます。

②生年月日、連絡先（住所・電話番号・電子メールアドレス）、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報。

※特定の個人を識別できる電子メールアドレスの場合は、単独でも個人情報となります。

③上記①、②に付属し顧客等が保険契約申込書、保険金請求書等に記載した、保険契約に関する情報

④特定の個人を識別できる情報が記述されていなくても周知の情報を補うことや、取得時に特定の個人を識別できなくても取得後に新たな情報が付加または照合されることにより特定の個人を識別できるもの。

3 個人情報の利用目的・範囲の特定と通知

個人情報の取得・利用にあたっては、まず、「誰が、どのような目的で、どの範囲で利用するのか」をお客様が容易に想像できるように、利用目的をできる限り特定し、公表しなければなりません。

また、取得に当たっては、特定した個人情報の利用目的を書面上に明示する必要があります。このようにして取得した個人情報は、明示した利用目的の範囲内でのみ利用することが可能です。

当社では、そのための書面として、契約申込書裏面「保険契約者様・被保険者様の誓約・同意事項」を必ず提示、内容を説明・ご理解いただいた上で、ご署名いただき、保管します。

個人情報を取得する場合、法令等を遵守し、偽りその他不正な手段を用いて取得してはなりません。

「偽りその他不正な手段」とは、具体的には以下のような事項をいいます。

- 虚偽の事業者名や利用目的を告げて取得する
- 犯罪行為に該当する手段やプライバシー等の権利侵害となる手段により取得する
- 法律に違反して取得された個人情報と知りながら、その情報の提供を受ける
- 本人の同意なく、その家族から本人の個人情報を取得する など

4 個人情報の目的外利用の禁止

個人情報は、取得時に通知等している利用目的の範囲内でしか利用することはできません。利用目的の範囲を超えて利用することは、法令等により禁止されている個人情報の目的外利用に該当します。取得時に通知等している利用目的を超えて利用する場合は、お客様にその旨の同意を書面で取得する必要があります。

保険募集代理店は、保険会社からの業務委託により保険募集を行っております。よって、取り扱う個人情報には「保険会社の個人情報」と「代理店固有の個人情報」が存在します。

保険会社の個人情報に関しては、保険会社が公表・通知する個人情報の利用目的・範囲を超えて使用することはできません。乗合保険代理店に関しては、1人のお客様について、複数の保険会社の個人情報の取り扱いを行うこととなることが多いため、留意する必要があります。

「目的外利用にあたる事例」

- ・ A 保険会社のある保険に契約しているお客様のデータを抽出し、B 保険会社の同種の保険の新商品への乗換を勧奨する行為

5 個人情報の第三者提供及び受領

■ 個人情報の第三者提供に関して

取得した個人情報について、法令等で定める場合を除いて、その本人以外の第三者へ提供する場合は、提供する情報とその目的、提供先での利用目的を明示の上、その旨を同意いただく必要があります。

同意の形式は、原則はオプトイン方式で行い、

① 書面での同意

- ② (電話にて本人確認の上での) 口頭での同意が必要であり、その同意いただいた記録を最低3年間は保管する必要があります。

※口頭同意の場合は、音声ログへの保管が必要です。

「個人情報の本人同意のない第三者提供」

本人の同意なく、個人情報を第三者に提供することは法令で定められる場合（生命の危険等）を除いて一切禁止であり、行われた場合には個人情報の漏洩にあたります。

「第三者」とは本人以外の全てを指し、個人情報保護法下においては家族であっても第三者に該当致します。

「オプトアウト形式で個人情報の第三者提供を行う場合」

オプトアウト形式とは、あらかじめ本人に対して個人データを第三者提供することについて通知または認識し得る状態にしておき、本人がこれに反対をしないかぎり、同意したものとみなし、第三者提供をすることを認めること（＝第三者への提供について同意なく提供すること）を言います。これは、「あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いていること（書面での通知やHPや店頭等での公表）」と合わせ、内閣府の外局である個人情報保護委員会への届出が必要となります。

■ 第三者から個人情報を取得する場合について

適法に取得されたものかわからない出所不明の名簿等を利用した場合、法令違反に問われ、罰則の対象となる可能性があります。第三者から個人情報の提供を受ける場合は個人情報を適切に管理している者を提供者として選定するとともに、実際に個人情報を取得する際には、取得の経緯を示す契約書等の書面の点検、またはこれに代わる合理的な方法により、

当該個人情報適法に取得されたものであることを確認しなければなりません。

6 個人情報の取扱の外部委託

個人情報の取扱の外部委託とは、効率的な業務運営を目的として、発送業務や廃棄、システム開発・保守など、個人情報の取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄等の全部又は一部を第三者へ行わせる（委託する）ことをいいます。

代理店は、代理店の規模や業務特性に応じて、適正な業務遂行が見込める委託先を選定するとともに、委託先との間で、関係法令等を踏まえた適切な体制整備等を確約する旨の契約を締結する必要があります。委託先の選定にあたっては、委託業務の内容等に応じて、例えば、以下の点に留意してください。

- 委託先について、委託契約に沿ったサービス等の提供や損害等の負担が確保できる財務・経営内容となっているか、保険募集人の風評等の観点から問題はないか
- 委託業務を保険募集人自身が行った場合に課せられる法令上の義務等の履行に支障が生じる外部委託となっていないか
- 委託先における目的外利用の禁止も含めて、顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか
- クレーム等について顧客から保険募集人への直接の連絡体制を設けるなど、適切な苦情等相談態勢が整備されているか
- 委託業務の履行状況等に関して、委託先から保険募集人への定期的な報告に加えて、必要に応じて適切な情報が迅速に得られる態勢となっているか

■ 外部委託を行うに当たっての必要事項

①	委託先選定基準の策定	【委託先の選定基準】 ①委託先における個人データの安全管理に係る取扱規程等の整備 ②委託先における個人データの安全管理に係る実施体制の整備 ③実績等に基づく委託先の個人データの安全管理上の信用度 ④委託先の経営の健全性 反社会的勢力との関係遮断措置等
②	保険会社の事前承諾	保険会社に帰属する個人データの委託を行う場合、代理店は保険会社より業務委託契約に則り、保険会社の保有する個人データの取り扱いを委託されており、保険会社から見た場合、個人データの取り扱いの再委託にあたるため、委託元である当社所定の用紙による事前申請及び承認が必要となります。

③	必要事項が明記された委託契約書等の締結	【委託契約書に記載が必要な事項】 ①委託者及び受託者の責任の明確化 ②個人情報の安全管理に関する事項 ③再委託に関する事前承認の条件 ④委託先に対する監督および監査報告徴収に関する権限 ⑤委託先における個人データの漏えい、盗用、改竄および目的外利用の禁止 ⑥契約内容が遵守されなかった場合の措置 漏えい等が発生した際の委託先の責任及び報告・連絡に関する事項
④	委託先の監査	委託先に対し、安全管理措置が適切に講じられているかを委託元が定期的に監査を行う。保険会社より所定の方法での監督を求められている場合には、そちらも合わせて行う。

7 要配慮個人情報・機微情報（センシティブ情報）

「要配慮個人情報」

個人情報のうち、人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報その他、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように特に配慮を要するものとして政令で定めるものを言います。

〈例〉身体障がい・知的障がい・精神障がい等があること、健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報

「機微情報（センシティブ情報）」

個人情報のうち、人種、信条、門地、本籍地、社会的身分、保健医療、労働組合への加盟、性生活、犯罪経歴、犯罪により害を被った事実、被疑者又は被告人としての刑事事件に関する手続が行われた事実、少年の保護事件に関する手続が行われた事実等、漏洩した場合の本人の経済的損失・精神的苦痛が大きいものを言います。

■ 医的センシティブ情報の取扱

要配慮個人情報及びセンシティブ情報の中で、代理店業務においては、適正な一次選択を行うため、医的センシティブ情報を取り扱う必要があります。

ただし、取扱に当たっては細心の注意が必要となります。

8 個人情報の取扱管理

個人情報取扱事業者には、個人情報を取り扱うにあたって、漏洩や毀損、滅失の防止するための安全管理措置をとる義務があります。

■ 安全管理措置

「安全管理措置」とは、代理店の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のための措置のことで、すべての代理店はこれを実施し遵守する必要があります。具体的には、下記のような措置をいいますが、これらの措置が適切に講じられるためには、管理者による募集人への周知徹底をいかに図るか、および自主点検等による募集人の実施状況を厳正に確認することが特に重要です。

- a パソコン等の情報端末については、第三者が利用できないよう必ずユーザーID やパスワードの設定を行うこと
- b 第三者にパソコンの操作はさせないこと
- c ユーザーID・パスワードの管理を厳重に行い、第三者に知られないようにすること
- d パスワードは定期的に変更すること
- e 個人情報記録されたワード・エクセル等の書類や記録メディア等についても、個人データの利用目的や重要性に応じて、暗号化やパスワードの設定を行うこと
- f 権限を付与された者以外は内容を確認できないようにすること
- g 個人情報データの利用目的や重要性に応じて、アクセス制限を設けること
- h 業務に使用しているパソコンにファイル共有ソフトや業務と関係のないソフトウェアをインストールしない。既にインストールされている場合は直ちに削除（廃棄）すること
- i 業務用パソコン等におけるウイルス対策ソフトを導入すること
- j 電子記録媒体(CD・DVD・USB メモリ等)の利用を制御すること
- k 業務用パソコン等におけるOS・ソフトウェアの最新化を行うこと
- l 不要なデータの定期的削除を実施すること
- m 無線LANを安全に使うための暗号方式の設定をすること
- n 機器廃棄時のデータ削除（破壊）をすること
- o 提供元が不明確なネットワークへの接続を禁止すること

9 特定個人情報（マイナンバー）の取扱

平成 27 年 10 月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（通称：番号法）」が公布され、個人番号（マイナンバー）の割り当てが開始され、平成 28 年 1 月に全面施行されています。

マイナンバーは行政による社会保障・税・災害対策のための情報収集・管理以外には使用できません（本人の同意があった場合でも使用不可）

マイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」といって厳重な管理が求められます。社会保障・税・災害対策のために税務署等に提供する場合を除き、第三者にマイナンバーを提供してはいけません（本人の同意があった場合でも提供不可）
他人のマイナンバーを悪意を持って漏えいさせた場合、懲役刑および罰金刑の可能性があります。

当社は、お客様へ一定額以上の保険金等（死亡保険金、解約返戻金等を含む）をお支払いする場合、受取人および契約者の方からマイナンバーを取得する必要があります。

当社においては、基本的に本社担当部門（支払調書の作成担当部門）がお客様から直接マイナンバーを取得するプロセスとしています。代理店の皆さまがお客様からマイナンバーを渡されたとしても、決して受取らないでください。

◆注意点

お客様から、保険金等の請求手続きの必要書類として「マイナンバーが記載された住民票の写し」や「マイナンバーカード」が提示・提供される可能性があります。マイナンバーが記載された書類が提示・提供されたとしても、本人確認報告書等にマイナンバーを決して転記しないでください。また、マイナンバーが記載された書類のコピーの提出を受けてしまった場合は、直ちにマイナンバーを視認できないよう塗りつぶしたうえで、通常の手続きで送付してください（差し替え対応までは不要です）。お客様から保険金等の請求手続きの必要書類として住民票の写しを求める場合、マイナンバーの記載がない住民票の写しを提出いただくよう依頼してください。

10 個人情報漏えい時の対応

2022年4月1日施行の改正個人情報保護法において、個人情報保護法施行規則第7条各号に該当する個人情報の漏えい・滅失・毀損(以下漏えい等)時の対応として、個人情報保護委員会への報告、本人への通知が義務化されました。また、それ以外の個人情報の漏えい等についても保険業法施行規則において、保険会社から財務局への報告等が義務化されました。

当社と関係ある業務での情報漏えい等事案については、当社から財務局へ報告を行うため、万一、個人情報漏えい等が発生した場合には、当社営業推進担当への報告と本人への通知等、適切な処置を速やかに行ってください。

■報告が必要な事案等

個人情報保護委員会・本人通知	財務局
個人情報保護法施行規則第7条各号に該当する個人データ ①1,000件以上の個人データ ②要配慮個人情報(1件以上) ③財産的被害発生の恐れのある情報(クレカ情報等) ④故意、不正目的(サイバー攻撃等)	保険業法施行規則に該当する個人データ(1件以上から) ・配送等の誤配(郵便局、宅配業者等の誤配は原則含まない) ・FAX誤送信 ・メール誤送信 ・第三者への誤手交 ・口頭漏えい ・誤廃棄 ・紛失・流出(申込書、顧客管理リスト等)

報告の内容・方法および本人通知に関しては「個人情報の漏えい時等の対応について」を確認し、対応してください。

第6章 不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）

景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の規制を通じ、公正な競争を確保し、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的として、独占禁止法の特例法として制定されており、規制は大きく「景品規制」と「表示規制」に分けられます。

1 景品に関する規制

■ 景品とは

「顧客を誘引するための手段」として、事業者が商品・サービスの取引に付随して提供する物品・金銭等をいいます。その提供方法等により、最高額・総額に以下のとおり制限が設けられています。上限を超えた場合、消費者庁から排除命令が講じられます。

【一般懸賞】

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣性によって景品類を提供することを「懸賞」といい、「一般懸賞」は懸賞のうち共同懸賞以外のものです。

例：資料請求者の中から抽選で〇名に対し景品類を提供するケース等が該当します

懸賞による取引価格	景品類の限度額	
	最高額	総額
5,000 円未満	取引価格の 20 倍	懸賞にかかる売上予定総額の 2%
5,000 円以上	100,000 円	

【共同懸賞】

一定の地域や業界の事業者が共同して行う懸賞をいいます。

例：同じ建物内のお店の利用でスタンプを集めると景品がもらえるケース等が該当します。

最高額	総額
取引価格にかかわらず 300,000 円	懸賞に係る売上予定総額の 3%

【総付景品】

商品・サービスの利用者や来店者に対し、もれなく景品類を提供することです。商品・サービスの購入の申し込み順または来店店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

取引価格	景品類の最高額
1,000 円未満	200 円
1,000 円以上	取引価格の 10 分の 2

売上予定総額や取引価格については、基本的に、以下のとおりとしています。

- ・ 売上予定総額…「景品類の申し込みができる期間中の保険申込件数（予測）×保険契約の成約率×取引価格」
- ・ 取引価格…「景品類の提供の対象となる保険商品の最低月払保険料額×12」または「最低年払保険料額」

ただし、保険業法では特別の利益の提供の禁止が規定されており、景品表示法の規制に準拠する範囲内の金額であったとしても、保険業法上、社会相当性の観点からお客様を不当に誘引する内容とならないものである必要があります。

2 表示に関する規制

■ 景品表示法上の表示とは

顧客を勧誘するための手段として、事業者が行う商品・役務の内容または取引に関する事項についての公正取引委員会が指定する広告その他の表示をいいます。保険商品の販売にあたっては、パンフレット、新聞、テレビ、雑誌、看板などによる広告がこれにあたります。

■ 表示規制（5条）

消費者を誤認させる以下の表示は禁止されています。

① 優良誤認

商品・サービスの品質・規格等を、実際よりも優れていると表示したり、競争業者よりも特に優れているわけでもないのに、著しく優れているかのように表示する行為が該当します。例えば、免責事項（不利益事項）を表示せず、いかなる場合でも保険金等が支払われるように見せるような表示がこれにあたります。

② 有利誤認

商品・サービスの価格・取引条件等を、実際よりも有利であると表示したり、競争業者よりも特に安いわけでもないのに、著しく安いかのように表示する行為が該当します。

■ 特別利益の提供禁止の潜脱行為について

実施主体が、代理店以外の第三者である場合であっても、代理店がその費用を実質的に負担する場合であって、保険契約の締結や保険募集に関して実施されるものは、「特別の利益の提供」の禁止の潜脱行為とみなされる恐れがあるため注意が必要です。

第7章 苦情への対応

苦情等の対応については「スピード」と「正確さ」の両方が求められ、誠実な姿勢で「聴く」ことが基本です。情報を聞き取りながら、お客様の「不満のポイントは何か」「ご要望は何か」の把握に努めます。そして、お客様との対話の中で、苦情等の原因や事実関係を確認していきます。対話に際しては、こちらの説明に対する相手の理解度を把握しながら話をするようにしてください。もちろん、自らの不手際が分かった場合は丁重に謝罪し、速やかな解決策を提示します。

ただし、焦って拙速に判断することによりトラブルが拡大することもありますので、その場で確かな回答ができない場合は「確認し折り返し」とする方が望ましいです。

速やかにかつ適正な対応をするために、苦情等の受付から完了まで苦情管理簿への迅速かつ正確な記録を徹底するよう指導してください。

不祥事故、および不祥事故等のおそれのある事実を知ったら、直ちに当社へ不祥事故報告を行う必要があります。その後の対応につきましては、当社の指示に従ってください（お客様対応も同様です）。事情書や確認書を徴求された場合は速やかに提出してください。

苦情および不祥事故の事案について、当社との連携を迅速かつ正確に行ったうえで対応を行ってください。また、根本原因を明らかにし、正確な記録と保存を行うなど、再発させないための体制を整備してください。さらに、個別案件毎の原因特定はもちろんのこと、事案、原因のパターンを分析し、どのようなケースの苦情不祥事故が多いのか等を把握するよう努めてください。再発防止策は募集人個人の問題、および代理店（指導状況）の問題の両面から講じる必要があります。

■ 苦情の定義

当社は苦情の定義を「当社保険契約にかかる商品・サービスの内容、又はその営業活動等に関して、当社に対する誤解を含む不満足の内容の表明」のあるものとしており、代理店を経由して当社に連絡があったものも苦情として扱います。

【苦情の事例】

- ・申込時の説明がなかった、または不十分
- ・約束の時間に電話がなかった、または訪問しなかった
- ・保険会社（代理店）が約束を守ってくれない
- ・電話の対応が悪かった
- ・保険証券が届かない
- ・給付金が支払われない（支払いが遅い）
- ・電話するなと言ったのに電話がきた

上記は一例になり、全ての苦情に対して迅速かつ適切に対応することは重要な業務の一つであり、苦情対応を誤ると、業務運営への支障や風評リスクを招くなど、悪影響を及ぼすことにも繋がりがかねません。

■ 代理店に寄せられた苦情等の報告

代理店業務に関して、苦情等を受けた場合は、お客様対応が完了に至っていても速やかに保険会社に報告してください。

<報告事項>

- ①証券番号
- ②契約者名
- ③連絡者（申出人）名
- ④連絡者（申出人）続柄
- ⑤申出事項（苦情等内容）
- ⑥対応経緯・結果

＜報告先＞ 営業推進担当

なお、＜報告事項＞⑤および⑥については、以下に留意してください。

- お客様の申し出は「誰の、何の行為・状態に対するものか」、「お客様の要望は何か」を明確にする。
- 代理店が「いつ・どのような対応をしたか」、「お客様に納得いただけたか」を明確にする。

第8章 保険契約を維持するための保全対応

保全対応は住所の変更や契約内容の変更、給付金手続等多岐にわたりますが、対応内容を誤った場合や遅れた場合にお客様が不利益を被る可能性がありますので、十分に内容を確認の上、速やかに保険会社へ連携する、またはお客様から保険会社へ連絡するよう案内する必要があります。

■主な保全業務

- ・契約内容の変更および保障内容の見直し等
住所変更、名義変更、払込方法、解約、減額、特約解約等
- ・契約に関するフォロー
未納等
- ・保険金支払等
保険金等お支払い手続

■保全対応の遅れ等によるお客様への迷惑・不利益の例

- ・住所変更：住所変更が遅れたため、お客様に重要なお知らせが届かなかった。
- ・契約内容変更：お客様が保障の見直しをしようとしたが、手続きに手間取りその間にお客様の健康状態が悪化したため見直しができなくなってしまった。
- ・給付金手続：給付金の請求書類をお客様からお預かりしたことを失念し、保険会社への提出が遅れた結果、給付金支払までに日数がかかってしまった。

■早期失効・解約の防止

早期消滅（失効・解約）となる契約は、お客様の急な生活環境の変化等様々ありますが、意向確認・適合性確認不十分といった、募集上問題がある契約と位置付けられており、契約者保護、適正な募集、代理店経営の健全性等の観点から、問題があるため発生防止に努め、発生した場合は、原因を把握し、再発防止に努めなければなりません。

早期失効・解約の抑止は保険会社においても非常に重要な問題であり、保険会社よりお客様へ確認が行なわれる場合がありますので、募集上問題がある契約は必ず発覚します。十分な確認の上、適正な募集を行いましょう。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

犯罪収益移転防止法は、特定業務を行う際、取引時確認として本人特定事項、取引を行う目的、取引記録の保存、職業等の確認を義務付けています。

■ 本人確認が必要となる場合（特定取引）

全ての保険商品を 対象とする取引	◦ 保険契約の締結 ◦ 契約者の変更、解約があったとき ◦ 200万円超の現金もしくは小切手の領収時
本人確認の方法	個人の場合 ◦ 運転免許証(運転経歴証明書)、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等、顔写真のある官公庁発行書類の提示 ◦ 健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証等、顔写真のない本人確認書類の提示 + 本人確認書類に記載の住所に取引関係文書を転送不要郵便等で送付を受ける

疑わしい取引を発見した際には、保険会社は金融庁へ届出なければなりません。そのため、疑わしい取引は、契約成立有無に関わらず、保険会社に報告する必要があります。

公的保険制度について

保険募集人等が公的保険制度について適切に理解をし、そのうえで、顧客に対して、公的年金の受取試算額などの公的保険制度に関する適切な情報提供を行う等により、適切に意向に沿った保険契約が締結されることが重要という考えから、令和3年12月28日、こうした観点から監督上の目線として明確化する監督指針の改正がありました。

顧客本位の業務運営の観点から、各社において創意工夫をもって取り組むことが重要となるため、公的医療保険、公的介護保険については、下記 HP を参照し募集活動に役立たせていきましょう。

<https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html>